رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٣٣٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧١٤٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١/٢٦هـ

## المَوْضُوعَات

**عقد - أشغال عامة - مسؤولية عقدية - سحب العمل والتنفيذ على الحساب - انتفاء الإنذار - تطاول المدة بين الإنذار والسحب - فسخ العقد - الفسخ القضائي للعقد - انتفاء أسباب الفسخ - انتفاء الإخلال بالتوازن المالي للعقد.**

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن سحب العمل منها، والحكم بفسخ العقد قضاءً - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعية على إنشاء مركز رياضي، ثم صدور قرار المدعى عليها بسحب العمل من المدعية وتنفيذه على حسابها بحجة تأخرها في التنفيذ - عدم قيام المدعى عليها بإنذار المدعية بسحب العمل منها؛ ما يعد ذلك مخالفةً للنظام، ويعيب قرار سحب العمل - عدم قبول دفع المدعى عليها بسبق إنذار المدعية؛ كون ذلك الإنذار جرى قبل عام من قرار سحب العمل؛ ومن ثم لا يصدق عليه وصف الإنذار لقرار سحب العمل - استناد المدعية في مطالبتها بفسخ العقد إلى الأضرار اللاحقة بها من تغيير شروط ومواصفات العقد، والرجوع عن تمديد العقد، وتأخر صرف المستخلصات - تغيير المدعى عليها لشروط ومواصفات العقد كان وفق النسبة النظامية، وذلك دون اعتبار للتغيير المدعى به والذي لم يثبت صدوره من قبل صاحب الصلاحية - انتفاء البينة على قيام المدعى عليها بتمديد العقد ثم رجوعها

عنه - تأخر المدعى عليها بصرف المستخلصات لم يتبين منه الإخلال بالتوازن المالي للعقد، بل إن الثابت انقطاع المدعى عليها لمدة عن رفع المستخلصات - أثر ذلك: إلغاء القرار بسحب العمل، ورفض المطالبة بفسخ العقد.

**دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع قبل الأوان - مستحقات العقد - إلغاء غرامة التأخير والإشراف - عدم انتهاء العقد.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بصرف مستخلص، ورد غرامتي التأخير والإشراف، وتمكينها من أخذ موادها ومعداتها من المشروع محل العقد - الثابت عدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وانتفاء موجبات فسخه؛ مما تعد معه المطالبة مرفوعة قبل أوانها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

## مُستَندُ الحُكمِ

- المادتان (٣٦، ٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.
- حكم المحكمة الإدارية العليا في الاعتراض رقم (٣٣٩٨) الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ، بشأن مدة صرف المستخلصات.

## الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدَّم بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه في يوم ٩ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ صدر خطاب تعميد موكلته (بمشروع إنشاء مقر المركز الرياضي بالخرج) بالتعميد رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ، ووقعت موكلته عقدها مع المدعى عليها في يوم ١٠ شعبان ١٤٣٣هـ، بمدة مشروع (٣٣) شهراً ميلادياً، تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وبما أن استلام الموقع كان بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٣٣هـ؛ مما يعني أن تاريخ نهاية العقد ١٤٣٦/٥/٢٤هـ، بقيمة إجمالية قدرها (١١٩,٧٨٠,٠٨٤) ريالاً. قدمت موكلته خطاب الضمان النهائي يوم ٨ رجب ١٤٣٣هـ، بمبلغ (٥,٩٨٩,٠٠٤) ريالات، صادر من بنك (...) بالرقم (١٠٠٧٠١٠٣٧٣). كما قدمت موكلته خطاب ضمان الدفعة المقدمة يوم ١١ رمضان ١٤٣٣هـ، بمبلغ (٢٣,٩٥٦,٠١٦) ريالاً، صادر من بنك (...) بالرقم (١٠٠٧٠١٠٦٧١). غير أن المدعى عليها شرعت منذ بداية موكلته في تنفيذ المشروع، بتغيير المواصفات التعاقدية، تغييرات كبيرة، زادت كميات الأعمال الفعلية عن الكميات التعاقدية، واستحدثت أعمالاً غير موجودة في العقد الأصلي؛ مما أوجب إعادة المشروع، فنياً ومالياً مدة (١٥) شهراً، لتنسجم مع مواصفات الاتحادات الرياضية الدولية واشتراطاتها، مما زاد مدد التنفيذ، وتكاليفه المالية، زيادة كبيرة، وطلبات إعادة التصاميم لأعمال كثيرة منفذة، أو تحت التنفيذ، أو مزمع تنفيذها،

لتكون منسجمة مع تلك المواصفات الدولية. وقد عقدت المدعى عليها اجتماعات عديدة مع موكلته، أقرت فيها تلك التعديلات الكثيرة، وقررت في محضر الاجتماع المؤرخ ١٤٣٦/٤/٧هـ إقرار تلك الأعمال الزائدة البالغ قيمتها (١١,١٠٤,٦٧٧,٨٣) ريالاً، والتي تمثل (٩,٢٧٪) من إجمالي قيمة العقد؛ مما تكون معه تلك الزيادة نظامية ومتفقة مع النظام، ولأجل هذا قررت المدعى عليها زيادة مدة العقد، مقابل تلك التغييرات، بتمديده مدة (١٤) شهراً، بحيث تكون نهايته بتاريخ١٤٣٧/٨/٨هـ، والصادر بها موافقة صاحب الصلاحية بالخطاب رقم (١٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٧هـ، على أن تكون مدة التمديد ثمانية أشهر. ثم قررت المدعى عليها تالياً زيادة مدة العقد (٢٢) شهراً، بحيث تكون نهايته ١٤٣٩/٦/٢٧هـ. ثم تبع ذلك فرض الدولة في رجب ١٤٤١هـ، عدة إجراءات احترازية، تفادياً لفايروس كورونا، فعلقت الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وفرضت حظر تجول عام، دفع موكلته إلى مخاطبة المدعى عليها يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤١هـ، بأنها تحتفظ بحقوقها في المدة الزمنية، الناتجة عن هذه القوة القاهرة، وبحقوقها المالية. وقد تتالت خطابات الشركات والمؤسسات، العاملة مع موكلته في المشروع محل الدعوى، بعدم قدرتهم على مباشرة أعمالهم وإكمالها، جراء تلك الإجراءات الاحترازية، من حظر تجول وغيره. وفي يوم الأحد ١٨ محرم ١٤٤٢هـ، خاطبت موكلته المدعى عليها، بخطابها رقم (٦٩٥)، طالبة منها فسخ عقدها معها (محل الدعوى)، فسخاً بالتراضي، لأسباب كثيرة يأتي بيانها. فصدر قرار المدعى عليها رقم (٠٢١٩٧١-٤٢-١٠١) يوم الثلاثاء

٢٧ جمادى الثانية ١٤٤٢هـ، بسحب المشروع، وتنفيذه على الحساب، بموجب المادة (١٠٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية حسب القرار، وحجز الضمان النهائي رقم (١٠٠٧٠١٠٣٧٣) وتاريخ ٨ رجب ١٤٣٣هـ. وأبان وكيل المدعية أن موكلته قد أسست طلب الفسخ بالتراضي للعقد محل الدعوى على الأخطاء التي تسببت بها المدعى عليها، والمنحصرة في الأمور الآتية: أولاً: أن المدعى عليها وقعت العقد (محل الدعوى)، بمواصفات تعاقدية واشتراطات لم تلتزم بها، بل شرعت في تغييرها تباعاً، منذ بداية المشروع، لتكون منسجمة مع مواصفات الاتحادات الرياضية الدولية، إذ توالت التغييرات كل بضعة أشهر، وشملت مواصفات أعمال منفذة، أو تحت التنفيذ، مما زاد مدة تنفيذ العقد زيادة كبيرة، أرهقت موكلته، ومنعتها من معرفة أمد هذا المشروع، إذ تغيير المواصفات التعاقدية، استمر منذ بداية المشروع إلى آخر سنة أعمال فيه. وقد تسبب تغيير المواصفات ذلك إلى زيادة تكلفة المشروع الفعلية عن قيمة العقد بحوالي (٥٣) مليوناً، بنسبة (٤٤٪) من قيمة العقد، نتيجة زيادة كميات الأعمال الفعلية عن الكميات التعاقدية، واستحداث أعمال غير موجودة في العقد الأصلي؛ مما أوجب إعادة دراسة المشروع فنياً ومالياً مدة (١٥) شهراً، وإصدار مخططات وتصميمات جديدة، بدلاً من المخططات التعاقدية، ومن تلك التغييرات طلب المدعى عليها من موكلته إعادة تصميم مبنى الاستاد الرياضي، نتيجة تغير النظام الإنشائي، وإعادة التصميم الإنشائي لتغيير أماكن وحدات التكييف، وإعادة التصميم الإنشائي للخزانات، وإيقاف الأعمال الجارية

بمنطقة الغطس بالمسبح لإجراء تعديلات عليه؛ استناداً لخطاب المدعى عليها رقم (٠١٤/٠٨٤٦) ورقم (١٠٤٨٣) وتاريخ١٤٣٥/٧/١٣هـ المتضمن: أولاً: تغيير مواصفات أعمدة الإنارة وفقاً لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك استناداً للاجتماع المنعقد بتاريخ١٤٣٧/١١/٢٠هـ، علماً أن موكلته قد خاطبت المدعى عليها سابقاً لأجل هذا التغيير، إلا أن الاستشاري رفض ذلك، وأكد على الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة بالمستندات التابعة للعقد. ثانياً: اعتماد المدعى عليها، تمديد مدة المشروع (١٤) شهراً، وتوقيعها على ذلك، كما في محضر الاجتماع، المؤرخ يوم ٧ ربيع الثاني ١٤٣٦هـ، ثم رجوعها عنه وتقليص المدة إلى ثمانية أشهر. ثالثاً: عدم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروع، إذ بلغ إجمالي الاعتمادات للأعوام ١٤٣٦/١٤٣٧/١٤٣٨هـ مبلغاً وقدره (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون ريال في حين أن قيمة العقد بعد إضافة أوامر التغيير (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وثلاثون مليون ريال. رابعاً: رفض استشاري المشروع، الاعتراف بمحضر موكلته مع المدعى عليها يوم ٦ شوال ١٤٤٠هـ، بتمديد مدة المشروع (٢٢) شهراً، إذ رفض الاستشاري اعتماد المستخلصات من مستخلص (٣١) حتى مستخلص (٣٥)، لأن قيمة المدة الإضافية فيها (٢٠) شهراً، في حين يراها (٨) أشهر. خامساً: تداعيات كورونا، وعدم مراعاة المدعى عليها انعكاساتها السلبية على موكلته، وعلى الشركات العاملة معها. سادساً: تأخر المدعى عليها في صرف مستخلصات موكلته. وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب أولاً: إلغاء (تنفيذ المشروع على الحساب)، بموجب المادة (١٠٠) من اللائحة

التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٠٢/٢٠هـ لما سبق، ولتغير المواصفات، للمدة الطويلة، فإن خطاب تعميد هذا المشروع (محل الدعوى)، كان يوم ١٤٣٣/٥/٩هـ، أي قبل تسع سنوات، كما أن المواصفات التعاقدية -مع قدمها، وتغير الأسعار لذلك- غير منسجمة في جوانب كثيرة منها، مع اشتراطات الفيفا، واشتراطات الاتحادات الدولية، التي تريد المدعى عليها -اليوم- التزامها. فلا يمكن للمدعى عليها أن تبقى على تلك المواصفات العقدية القديمة، كما شرحناه سابقاً. وإذا كانت المدعى عليها، لم تبْقِ على مواصفاتها العقدية منذ بداية المشروع، وكانت التغييرات تتوالى تباعاً، فكيف ستبقى عليها اليوم. ثانياً: صرف المستخلص رقم (٣٩)، وهو مستخلص سحب المشروع، بمبلغ (١,٠٩٧,٤٢١,١) ريالاً. ثالثاً: إلغاء غرامات التأخير والإشراف على موكلته، مبلغ إجمالي قدره (٣,٦٥٥,٥٦١,٦٧) ريالاً. رابعاً: إعادة المبالغ المخصومة من أربعة مستخلصات دون سبب إلى موكلته، وهي مبلغ إجمالي قدره (١,٢٤٦,٤٤٥,٣٨) ريالاً، خصمت من المستخلصات ذات الأرقام (٣١،٣٦،٣٧،٣٨). خامساً: تمكين موكلته من أخذ موادها ومعداتها من المشروع محل الدعوى، المذكورة في محضر السحب. وقد أرفق وكيل المدعية نسخة من العقد محل الدعوى، ونسخة من قرار وزير الرياضة الصادر بالرقم (٠٢١٩٧١-٤٢-١٠١)، وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، والمتضمن سحب المشروع من المدعية، وتنفيذه على حسابها. فأحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة، وإجابة على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت الآتي:

أولاً: التغييرات الطارئة على المشروع تعد ضمن صلاحية المدعى عليها وذلك كونها وفق النسبة النظامية، إذ لم تتجاوز تلك التغييرات (٩,٢٧٪) من إجمالي قيمة العقد. ثانياً: فيما يتعلق بعدم مراعاة المدعى عليها للمدعية أثناء تداعيات فايروس كورونا، فإن المدعية قد تعهدت بمحضر الاجتماع المؤرخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ بإنهاء الأعمال بالمشروع مدة (٢٢) شهراً، وبحسب ما ذكره وكيلها في صحيفته فإن بداية الحظر العام كانت في شهر سبعة من عام ١٤٤١هـ، أي بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ تعهدها، ويتبين من المستخلصات الجارية المرفوعة للمدعى عليها أن إجمالي قيمة المستخلصات الجارية بالأرقام (٣١،٣٠،٢٩)، من بداية التعهد إلى بداية الحظر تبلغ (١,٧٣٥,٥٦٩,٥١) مليوناً وسبعمئة وخمسة وثلاثين ألفاً وخمسمئة وتسعة وستين ريالاً وواحد وخمسين هللة، وهي نسبة قليلة مقارنة بالأعمال المتبقية بالعقد. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعية من أن المدعى عليها اعتمدت تمديد مدة العقد (١٤) شهراً، ثم رجعت عن ذلك، فيجاب عن ذلك أن المحضر المحرر بتاريخ ١٤٣٦/٤/٧هـ تضمن توقيع المقاول والاستشاري فقط، ولم يستكمل من قبل صاحب الصلاحية والذي انتهى إلى إقرار تمديد العقد مدة (٨) أشهر. رابعاً: أما ما يتعلق بالاعتمادات المالية فإن الاعتمادات المالية مع قلتها لم تستطع المدعية استهلاكها بسبب ضعف الإنجاز، وهو ما يتبين بجلاء بالنظر للمستخلصات الجارية من المستخلص (١) وحتى (٣٩). خامساً: فيما يتعلق برفض الاستشاري لمحضر المدعية مع المدعى عليها المؤرخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ، ورفض اعتبار التمديد مدة (٢٢) شهراً،

وعليه امتنع عن رفع المستخلصات الجارية من (٣١) حتى (٣٥)، ويجاب عنه: بأن (٢٢) شهراً هي تعهد من المدعية بإنهاء الأعمال، وأن المدة الرسمية للتمديد هي ثمانية أشهر، وبعد تدارك المدعية وتعديلها للمدة الإضافية تم صرف تلك المستخلصات. سادساً: أما عن طلب المدعية إلغاء التنفيذ على حسابها، فإن المفترض هو انتهاء أعمال المشروع بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ؛ وذلك بعد تمديده ثمانية أشهر، ثم تعهدت المدعية بإنهاء الأعمال خلال (٢٢) شهراً في المحضر المؤرخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ، إلا أن المدعية لم تفِ بوعدها، ويتبين من خلال محاضر الاجتماعات المتكررة بالموقع أثناء الزيارات الميدانية، والتي توضح تأخر أعمال المشروع وتحث المدعية لتدارك ذلك، والتقارير الدورية للاستشاري، وخطابات تأخر الأعمال، والإنذارات المتكررة؛ وبعد إنذارها إنذاراً نهائياً، ولعدم تداركها لأوضاعها تم سحب المشروع منها، لتنفيذه على حسابها. سابعاً: أما ما يتعلق بالمستخلص رقم (٣٩)، فإن قد تم الحجز عليه طبقاً للمادة (٩٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي بينت بأن الجهة الحكومية تحجز على مستحقات المقاول المسحوبة منه الأعمال؛ وذلك لتغطية متطلباتها تجاهه. ثامناً: أما عن غرامة التأخير والإشراف، فقد تم فرضها على المدعية بنسبة (١٠٪) نظراً لتأخرها في تنفيذ أعمال العقد؛ وذلك استناداً للمادتين (٨٧، ٨٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تاسعاً: أما عن المبالغ المحسومة من المستخلصات (٣١،٣٦،٣٧،٣٨)، فهي تمثل (٢٠٪) لقاء الدفعة المقدمة، (١٠٪) غرامة التأخير+ تكاليف الإشراف خلال

فترة التأخير. عاشراً: فيما يتعلق بالمعدات، فقد أعطت المادة (١٠١) فقرة (ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية للجهة الحكومية الحق في الحجز على معدات المقاول المسحوبة منه الأعمال، وللمقاول بعد تسوية ما عليه استرداد تلك المعدات. وإجابة على ذلك قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن الأعمال الإضافية والتعديلات لم تقتصر على ما أقرته المدعى عليها الاجتماع المؤرخ ١٤٣٦/٤/٧هـ، بل زادت على ذلك بما سبق بيانه بصحيفة الدعوى. وأما ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المستخلصات الجارية (٢٩،٣٠،٣١) ضئيلة جداً، فقد أغفل العلة في ذلك، وهي التأخر في صرف المستخلصات، فتلك المستخلصات التي استدل بها قد بلغ إجمالي عدد أيام تأخرها (٤٠٠) يوم. ثم إن البين عدم وجود اعتمادات مالية للمشروع، وأن ذلك هو السبب الحقيقي في تأخر الأعمال. أما ما يتعلق باعتماد الاستشاري لتمديد العقد مدة (١٤) شهراً، فإن موكلته قد اجتمعت معه بصفته ممثلاً للمدعى عليها، وما يقع فيه يعد ملزماً لأطرافه، ثم إن تمديد المدعى عليها لمدة العقد ثمانية أشهر تم بإرادتها المنفردة. أما ما يتعلق بمحضر الاجتماع المحرر بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٦هـ فإنه محضر رسمي أقرت فيه المدعى عليها بمدة التمديد البالغة (٢٢) شهراً. وفيما يتعلق بالمستخلص (٣٩)، والمعدات، فإن ممثل المدعى عليها قد علق صرف المستخلص، والإفراج عن تلك المعدات بالمحاسبة النهائية التي لم يحدد لها تاريخ. أما ما يتعلق بغرامة التأخير والإشراف، فقد ورد في صحيفة الدعوى الأسباب الدالة على عدم صحتها. أما ما يتعلق بالحسم من

المستخلصات (٣١،٣٦،٣٧،٣٨)، فإن ممثل المدعى عليها لم يقدم إجابة تفصيلية لمستند المبالغ المحسومة. ثم ختم وكيل المدعية مذكرته بالتأكيد بأن التأخير في إنهاء أعمال المشروع لأسباب عائدة للمدعى عليها. وبتاريخ ١٤٤٣/٣/١٤هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية كافة الشروط والمواصفات للعقد محل الدعوى، والتغييرات الطارئة عليها، ومستند ذلك، ومقدار هذا التغيير مالياً وزمانياً مقارنة بالبند الأصلي، فاستعد بذلك. وإجابة لذلك قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن التعديلات الطارئة على العقد تمثلت بالآتي: ١-تغيير سبعة وتسعين بنداً، تمثل قيمتها (٩,٢٧٪) من إجمالي قيمة العقد، والواردة في المحضر المؤرخ ١٤٣٦/٤/٧هـ، والموافق عليها من قبل صاحب الصلاحية رقم (١٥٦٤) وتاريخ١٤٣٦/٨/٢٧هـ. ٢-استبدال كشافات أعمدة إنارة الملعب الرئيسي، استناداً للخطاب (٦٠٧٩) وتاريخ١٤٣٧/١/٢٨هـ. ٣-تنفيذ أعمال الربط لشبكة الهواتف، وشبكة إنذار الحريق، استناداً لمحضر الاجتماع المؤرخ ١٤٣٧/١١/٢٠هـ، (مرفق نسخة منه بملف الدعوى، والموقع من قبل وكيل المدعية واستشاري المشروع، دون توقيع صاحب الصلاحية). ٤-توريد مكبر الإشارة، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ٥-توريد جهاز التسجيل الرقمي، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. سادساً: إعداد دراسة فنية لنظام الصوت بالملعب الرئيسي، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ٧-تعديل لوحات الكهرباء الخاصة بأعمال التكييف، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ٨-تقديم

دراسة فنية لتغذية البوابات، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ٩-متابعة شركة الكهرباء بخصوص أعمال تنفيذ غرف الكهرباء، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ١٠-تقديم دراسة بالمواد اللازمة لتنفيذ أعمال العزل الداخلي للمسبح، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ١١-تقديم دراسة فنية لنظام غسيل الملاعب، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ١٢-تقديم دراسة إمكانية تنفيذ فروق المناسيب بالموقع العام، استناداً لمحضر الاجتماع المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه. ١٣-توريد وتركيب محول كهربائي (1000KVA)، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٣/٠٤٧١) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ. ١٤-توريد وتركيب محول كهربائي (1250KVA)، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٣/٠٤٧١) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ. ١٥-توريد وتركيب جميع المشتملات المرتبطة بالمحولات، من وحدة الربط الحلقي، وكابلات الربط، وعدادات الجهد المنخفض، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٣/٠٤٧١) بتاريخ ١٤٣٤/٥/١٥هـ. ١٦-تغيير مواقع غرف المضخات، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٤/٠١٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ. ١٧-تغيير موقع خران تعويض مياه المسبح، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٤/٠١٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ. ١٨-تغيير مسمى بعض الفراغات، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بالرقم (٠١٤/٠١٣٧) بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ.

١٩-تعديل موقع المحولات الكهربائية، استناداً للخطاب الصادر من استشاري المشروع بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٦هـ. ٢٠-إعادة تصميم مبنى الاستاد الرياضي، من حوائط خراسانية إلى أعمدة وكاميرات، استناداً لخطاب المدعية الصادر بالرقم (٥٦٠٠/CS٠٢/٤٧٠٣) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، الموجه لاستشاري المشروع، والمتضمن إتمامها لتلك الأعمال. ٢١-إعادة تصميم مبنى المسبح، استناداً لخطاب المدعية الصادر بالرقم (٥٦٠٠/CS٠٢/٤٧٠٣) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، الموجه لاستشاري المشروع، والمتضمن إتمامها لتلك الأعمال. ٢٢-إعادة تصميم الصالة الرياضية، استناداً لخطاب المدعية الصادر بالرقم (٥٦٠٠/CS٠٢/٤٧٠٣) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، الموجه لاستشاري المشروع، والمتضمن إتمامها لتلك الأعمال. ٢٣-إعادة تصميم الخزانات، استناداً لخطاب المدعية الصادر بالرقم (٥٦٠٠/CS٠٢/٤٧٠٣) بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٣هـ، الموجه لاستشاري المشروع، والمتضمن إتمامها لتلك الأعمال. ٢٤-إيقاف الأعمال الجارية بمنطقة الغطس بالمسبح لإجراء تعديلات عليه، استناداً للخطاب الصادر من مدير عام الشؤون الفنية لدى المدعى عليها بالرقم (١٠٤٨٣) وتاريخ١٤٣٥/٧/١٣هـ. ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت: الطعن بقرار السحب محل الدعوى، والدفع ببطلانه؛ وذلك لعدم إنذار موكلته قبل إصدار قرار السحب، بالمخالفة للمادة الثالثة والخمسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بعام ١٤٢٧هـ، والتي أجازت سحب العمل من المقاول في أحوال واردة في تلك المادة، وذلك إن لم يصلح أوضاعه (أي

المقاول) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع. والإنذار السابق لقرار السحب صادر بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ، في حين أن قرار السحب قد صدر بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، أي بعد قرابة عام من تاريخ الإنذار. ولم يخرج بقية ما ورد في المذكرة عما سبق تقديمه، ثم انتهى وكيل المدعية إلى طلب الآتي: أولاً: إلغاء قرار السحب بما تضمنه من التنفيذ على الحساب. ثانياً: المطالبة بفسخ العقد فسخاً قضائياً. ثالثاً: صرف المستخلص رقم (٣٩). رابعاً: إلغاء غرامتي التأخير والإشراف. وبتاريخ ١٤٤٣/٥/١١هـ طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم كافة المستخلصات وما يثبت تاريخ الصرف من قبل المدعى عليها. وإجابة لذلك قدم مذكرة تلخصت بأن إجمالي مدة التأخير في صرف المستخلصات هو (٢٧١٦) يوماً، مع عدم احتساب أي تأخير لم يبلغ (٤٠) يوماً، وعدم احتساب المستخلصات المرفقة على عدة حوالات مالية، والمدد الزمنية بين ذلك، كما أرفق كافة الخطابات المرسلة من قبل موكلته، والمتضمنة طلبات الصرف، وتاريخ اعتمادها من قبل الاستشاري، كما أرفق سجلاً لكشوفات مالية تبين تاريخ صرف كل مستخلص لموكلته. والبين التقارب الزمني للمستخلصات المرفوعة من قبل المدعية باستثناء المستخلص رقم (٢٨) الصادر بالرقم (٥٢٨٠/CS/٥٦٠٠) بتاريخ ١٤٣٨/٤/١١هـ، إذ لم يتم رفع المستخلص التالي له إلا بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ، والصادر بالرقم (CS٥٦٠٠/٥٢٨١) بقيمة (٤٥٢,٣٢٢,٤٥) أربعمئة واثنين وخمسين ألفاً وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وخمس وأربعين هللة. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم تأسيساً على الأسباب الآتية.

## الأسْبَاب

لما كانت دعوى المدعية هي المطالبة بإلغاء قرار المدعى عليها رقم (٠٢١٩٧١-٤٢-١٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، وفسخ العقد قضائياً، وصرف المستخلص رقم (٣٩) بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٩٧,٤٢١,١) مليون وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمئة وواحد وعشرون ريالاً وهللة واحدة، ورد غرامتي التأخير والإشراف، وتمكينها من أخذ موادها ومعداتها من المشروع محل الدعوى؛ وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بموجب المادة (١٣/د) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... د-الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه...". وهذه الدعوى موزعة على هذه الدائرة طبقاً لقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبولها، وبما أن قرار سحب المشروع صادر بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧هـ، والمدعية تقدمت بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ؛ مما تكون معه هذه الدعوى مقبولة شكلاً؛ استناداً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت بأنه: "...لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به". وأما عن موضوعها، فإن الإرادات إذا التقت أنتجت بذلك عقداً يعد معبراً عنها، والمتقرر في العقود اختلاف خصائصها وأحكامها تبعاً لاختلاف أطرافها وموضوعها، ومتى كانت جهة الإدارة طرفاً في أي عقد وأبرمته باعتبارها سلطة عامة ولغاية تسيير مرفق عام، عد ذلك العقد من العقود الإدارية، وتلك العقود قد اتفق الفقه والقضاء والنظام على وسمها بسمات وخصائص تعد من أبرزها سلطة جهة الإدارة بالتعديل على الالتزامات الواردة في تلك العقود بنسبة محددة زيادة ونقصاً، وسلطتها بفرض غرامة على المتعاقد معها في حالات بيّنها النظام، وسلطتها أيضاً بسحب العمل من المتعاقد، والتنفيذ على حسابه، أو فسخ العقد جزاءً له. وبما أن المدعى عليها واستناداً للسلطة الممنوحة لها بموجب المادة الثالثة والخمسين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، والتي نصت على أنه: "يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه... في أي من الحالات التالية:... ب-إذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع"، إلا أن المدعى عليها عند ممارستها لسلطتها لم تحقق

الشرط اللازم لذلك، وهو إنذار المتعاقد معه، وإمهاله مدة خمسة عشر يوماً لتصحيح الوضع، وبتخلف الشرط يتخلف المشروط، ولما كان قرار السحب محل الطعن قد صدر من دون أن يسبق بإنذار؛ وعليه يكون ذلك القرار قد صدر معيباً مستحقاً للإلغاء. ولا ينال من ذلك إنذار المدعى عليها للمدعية بالخطاب رقم (٠٠٧٩٣٤-٤١-١٠٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ؛ وذلك أن هذا الإنذار لا يصح بحال أن يصدق عليه أنه إنذار لقرار السحب محل الدعوى، إذ لو صح لكان في ذلك إفراغ لمعنى المادة النظامية الواردة أعلاه؛ وذلك أن غاية المنظم من إنذار المتعاقد هو ألا يفاجئ بسحب العمل منه، ولو كان مخطئاً، وسكوت المدعى عليها قرابة عام بعد إنذارها للمدعية، موجب بلا شك لمفاجأتها بقرار سحب العمل منها. وأما عن مطالبة المدعية بفسخ العقد قضائياً، وبما أن الفسخ القضائي للعقود لا يتأتى إلا بشأن العقود الملزمة، وفي حالات محصورة محددة؛ وذلك أن الفسخ القضائي يعد جارياً على خلاف الأصل، ويقوم على أساس إرساء العدل فيما فحش ضرره، كأن يضار أحد المتعاقدين بتنصل الطرف الآخر من التزاماته، ولأجل هذا منحت الجهات الإدارية سلطة فسخ العقود مع من قصر في التزاماته معها، وبقي الركن الأضعف في تلك المعادلة، هو الطرف الآخر من تلك العقود، ومع ما سبق بيانه من أن الإخلال بالالتزامات التعاقدية موجب لفسخ العقد، إلا أن ذلك لا يقع إلا مع ما يكون الإخلال فيه منتجاً لضرر فاحش بَيّن، وذلك تبعاً لاعتبارات عدة، منها مقدار الالتزامات محل التقصير زمنياً ومالياً وملاءة صاحب الحق، ومقدار أثر ذلك عليه. وبالنظر للأسباب التي أقام وكيل

المدعية أساس مطالبته عليها يتبين أنها لا تصدق عليها الأوصاف السابق بيانها؛ وذلك أن ادعاء وكيل المدعية بإضرار المدعى عليها بموكلته نظراً لتغييرها المستمر لشروط ومواصفات العقد، ادعاء غير مسلم؛ وذلك أن التغييرات الطارئة على العقد ذات شقين لا ثالث لهما، أحدهما التغييرات الثابتة وفق محضر الاجتماع المؤرخ ١٤٣٦/٤/٧هـ والمتضمن إقرار الأعمال الإضافية البالغ قيمتها (٨٣, ٦٧٧, ١٠٤, ١١) ريالاً، والتي تمثل (٢٧, ٩٪) من إجمالي قيمة العقد، والموافق عليها من قبل صاحب الصلاحية بالخطاب رقم (١٥٦٤) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٧هـ، وهذه الزيادة صادرة من صاحب الصلاحية، ووفق النسبة النظامية المقررة بالمادة السادسة والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) بتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ، إذ نصت بأنه: "يجوز للجهة الحكومية زيادة التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من القيمة الإجمالية للعقد، أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠٪) عشرين في المئة"، وتوضح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وعليه فلا تثريب على المدعى عليها بتلك الزيادة. وأما عن الشق الآخر من التغييرات؛ فإن المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ قد نصت بأن: "٦-تصدر جميع الأوامر الخاصة بزيادة أو تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقة عن الأعمال الإضافية وأوامر التغيير من قبل صاحب الصلاحية في الترسية"، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم

للدائرة ما يثبت صدور تلك التغييرات من صاحب الصلاحية بالترسية؛ وعليه لا يمكن اعتبار تلك التغييرات صادرة من قبل المدعى عليها، ثم إنه وعلى فرض صحة وثبوت تلك التغييرات، فإن وكيل المدعية قد أفاض في توصيف تلك التغييرات، وبيان مقدارها مالياً، وزمنياً، وأثر ذلك على العقد، دون تقديم ما يثبت مقدار تلك التغييرات حقيقة، وأثر ذلك فعلياً على المدة الزمنية الماضية من مدة العقد. وأما ادعاء وكيل المدعية من تمديد المدعى عليها لمدة العقد ثم رجوعها عن ذلك؛ فإن ذلك ادعاء مرسل بلا بينة؛ وذلك أنه لم يقدم للدائرة ما يثبت تمديد صاحب الصلاحية لمدة المشروع ثم رجوع المدعى عليها عن ذلك، وأما محل الاستناد الآخر للمطالبة بفسخ العقد، والمتمثل بتأخر المدعى عليها عن صرف المستخلصات الجارية للعقد، وأثر ذلك على التوازن المالي للعقد، وبما أن حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (٣٣٩٨) لعام١٤٤١هـ، قد قرر: ((أن احتساب ما يقع من تأخير في صرف المستخلصات يكون بعد مضي ستين يوماً من تاريخ رفع المستخلص للجهة))، وبما أن مدة التأخير الواردة في مذكرة وكيل المدعية قد بينت أن إجمالي مدة التأخير في صرف المستخلصات هو (٢٧١٦) يوماً لثمانية وثلاثين مستخلصاً، إلا أنه وبحسم ستين يوماً لكل مستخلص (٣٨×٦٠-٢٧١٦=يكون إجمالي مدة التأخير الفعلية هي ٤٣٦يوماً)، ومع استصحاب ملاءة المدعية المالية، والبينة من خلال حجم المشروع محل الدعوى، وتعاقدها مع المدعى عليها لتنفيذه، واستصحاب الدفعة المقدمة، والبالغ قدرها (٢٣,٩٥٦,٠١٦) ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمئة وستة وخمسون ألفاً

وستة عشر ريالاً، وهي ما تمثل قرابة (٦٠٪) من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، فإنه وباعتبار ذلك كله لا يمكن القول بأن تأخر المدعى عليها في صرف المستخلصات مدة قدرها (٤٣٦يوماً) قد أخل بالتوازن المالي للعقد، ثم إن وكيل المدعية قد أرجع أسباب التأخير لأمور كلها منسوبة للمدعى عليها، إلا أن الدائرة عند فحصها للمستخلصات الجارية تبين لها انقطاع المدعية عن رفع المستخلصات مدة تقارب الثلاث سنوات، والواقع بعد المستخلص رقم (٢٨) الصادر بالرقم (٥٢٨٠/CS/٥٦٠٠) وتاريخ ١٤٣٨/٤/١١هـ، إذ لم يتم رفع المستخلص التالي له إلا بتاريخ ١٤٤١/٢/٢٤هـ والصادر بالرقم (CS٥٦٠٠/٥٢٨١) بقيمة (٤٥٢,٣٢٢,٤٥) أربعمئة واثنين وخمسين ألفاً وثلاثمئة واثنين وعشرين ريالاً وخمس وأربعين هللة، والبين أن هذا المستخلص لا توازي قيمة الأعمال المنفذة فيه مدته الزمنية، فتبين من خلال ذلك تقصير المدعية البيّن في تنفيذ التزاماتها التعاقدية محل الدعوى. أما عن مطالبة المدعية بصرف المستخلص رقم (٣٩) بمبلغ (١,٠٩٧,٤٢١,١) ريالاً، ورد غرامتي التأخير والإشراف، وتمكينها من أخذ موادها ومعداتها من المشروع محل الدعوى، وبما أن العقد محل الدعوى بناءً على ما انتهت إليه الدائرة لازال سارياً، ولم يتم تسليمه تسليماً نهائياً؛ وعليه فإن علاقة المدعية بالمشروع لم تنتهِ حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى، وبما أن العقد يعتبر منظومة واحدة، ولا يمكن والحالة هذه معرفة الالتزامات المالية النهائية الناتجة من العقد إلا بصدور المستخلص الختامي للمشروع بعد انتهاء العقد، إذ باستمرار سريانه يمكن نشوء التزامات مالية جديدة لأحد

أطرافه لحق الآخر، مما لا يمكن معه والحالة هذه النظر في التعويضات والمطالبات المالية ممكناً إلا بعد انتهاء العقد؛ وعليه فإن مطالبات المدعية هذه أثناء سريان العقد تعد مرفوعة قبل أوانها؛ مما يتعين معه عدم قبولها.

**لذلك حكمت الدائرة: أولاً: إلغاء قرار وزير الرياضة رقم (٠٢١٩٧١-٤٢-١٠١). ثانياً: رفض مطالبة شركة (...) بفسخ عقد إنشاء المركز الرياضي بالخرج المحرر بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٠هـ فسخاً قضائياً. ثالثاً: عدم قبول بقية طلبات شركة (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**